وبه يجور أسابرأس لتسكين شهوة يخشى منها الا لجلبها واغنى اشتراط الشهوة عن الدفق لملازمته لها فاذا لم توجد الشهوة لاغسل كما اذا حمل ثقيلا اوضرب على صلبه فنزل منيه بلاشهوة والشرط وجودها عند انفصاله من الصلب لادوامها حتى يخرج الى الظاهر خلافا لابى يوسف سواء المرأة والرجل لقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل هل على المرأة من غسل اذا هى احتلمت فقال نعم اذا رأت الماء وثمرة الخلاف تظهر بما لو مسك ذكره حتى سكنت شهوته فارسل الماء يلزمه الغسل عند أبى حنيفة ومحمد لا عند أبى يوسف ويفتى بقول أبى يوسف لضيف خشى التهمة واذا لم يتدارك مسكه يتستر بايهام صفة المصلى من غير تحريمة وقراءة وتظهر الثمرة بما اذا اغتسل فى مكانه وصلى ثم خرج بقية المنى عليه الغسل عندهما لا عنده وصلاته صحيحة اتفاقا ولو خرج بعد ما بال وارتخى ذكره أونام أومشى خطوات كثيرة لايجب الغسل اتفاقا وجعل المنى وما عطف عليه سببا للغسل مجاز للسهولة فى التعليم لانها شروط (و) منها (توارى حشفة) هى رأس ذكر آدمى مشتهى حى

وظاهر التقييد به عدم حله لمتزوج ولو فى مدة منعه عن حليلته بحيض أوسفر (قوله وبه يجور أسابرأس) عبارة البحر عن المحيط ولو أن رجلا عزبا به فرط شهوته أن يستمنى بعلاج لتسكينها ولايكون مأجورا البتة يجور أسابرأس هكذا روى عن ابى حنيفة اه والمراد بقوله رأسا برأس انه لاأجرله ولاوزر عليه (قوله يخشى منها) اى الوقوع فى لواط أوزنا فيكون هذا من ارتكاب أخف الضررين (قوله لا لجلبها) اى فيحرم لما روى عنه صلى الله عليه وسلم ناكح اليد ملعون وقال ابن جريج سألت عنه عطاء فقال مكروه سمعت قوما يحشرون وأيديهم حبالى فأظنهم هؤلاء وقال سعيد بن جبير عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم وورد سبعة لاينظر الله اليهم منهم الناكح يده (قوله لملازمته لها) الذى فى الدرر لم يذكر الدفق ليشمل منى المرأة لان الدفق فيه غير ظاهر وأما اسناده اليه أيضا فى قوله تعالى خلق من ماء دافق فيحتمل التغليب اه وبهذا تمنع الملازمة (قوله سواء المرأة الخ) تعميم فى قول المصنف خروج المنى الى ظاهر الجسد وقيل يلزمها الغسل من غير رؤية الماء اذا وجدت اللذة (قوله ويفتى بقول أبى يوسف) عبارته فى الشرح أولى وهى الفتوى على قول أبى يوسف فى الضيف اذا استحيى من أهل المحل أوخاف أن يقع فى قلبهم ريبة بان طاف حول بيتهم وعلى قولهما فى غير الضيف اه ونقل بعضهم انه يفتى بقوله بالنظر الى الصلوات الماضية والمراد بها ما فعلت حال الاستحياء أوخوف الريبة وبقولهما بالنظر الى المستقبلة والمراد بها التى اتى عند أدائها ماذكر رجوعا الى قول الامام صاحب المذهب وهو حسن (قوله واذا لم يتدارك مسكه) اى حتى خرج المنى من رأس الذكر بشهوة أى وقد استحيى أوخشى الريبة وفى جعل الحياء المجرد عن خوف الريبة عذرا تأمل لانه فى غير محله (قوله بايهام صفة المصلى) أى بايهام الرائى أنه يصلى (قوله وقراءة) المنع عنها ظاهر لوجود الحدث الاكبر ولايظهر فى التكبير لانه ذكر يجوز للجنب اللهم الا أن يقال فى عدم الاتيان به زيادة ابعاد عن فعل الماهية واقتصار على الضرورة ما أمكن والظاهر أن التسبيح والتشهد والسلام وباقى التكبير فى حكم التحريمة وليحرر (قوله فى مكانه) أويجاوزه بخطوة أوخطوتين (قوله وارتخى ذكره) أفاد تقييده انه اذا بال ولم يرتخ الذكر حتى خرج المنى يجرى الخلاف فيه (قوله أومشى خطوات كثيرة) قال فى البحر وقيد المشى فى المجتبى بالكثير وأطلقه كثير والتقييد أوجه لان الخطوة والخطوتين لايكون منهما ذلك اه أى انقطاع مادة الاول (قوله لانها شروط) أى للوجوب فاضافة الوجوب الى الشروط مجاز كقولهم صدقة الفطر لان السبب يتعلق به الوجود والوجوب والشرط يضاف اليه الوجود فشارك الشرط السبب فى الوجود اه من الشرح فالمجاز مجاز استعارة علاقته المشابهة فى أن كلا يضاف اليه الوجود (قوله ومنها توارى حشفة) اى تغيب تمام حشفة فلو غاب اقل منها أوأقل من قدرها من المقطوع لم يجب الغسل كما فى القهستانى (قوله هى رأس ذكر الخ) هذا التعريف لاحظ المصنف فيه المقام والا فالحشفة كما فى القاموس ونحوه فى الدر ما فوق الختان وفى القهستانى هى رأس الذكر الى القطع وهو غير داخل فى مفهومها اه (قوله مشتهى) ٣ بصيغة اسم المفعول يدل عليه قوله فى المحترز وذكر صبى لايشتهى ولم يعبر المصنف بالتقاء الختانين ليتناول الايلاج فى الدبر ولان الثابت فى الفرج محاذاتهما

٣ يوجد فى بعض النسخ هنا مغايرة ونصها قوله مشتهى يقرأ بصيغة اسم الفاعل ان كان المراد الوجوب عليه وبصيغة اسم المفعول ان نظر الى وجوبه عليها والرسم يساعد الثانى ولم يعبر المصنف الخ اه